Ch. 6 – Prise de notes

Éthique et déontologie en santé publique · tout le cours en prise de notes

Abréviations : CSP = Code de la santé publique · CP = Code pénal · CC = Code civil · CASF = Code de l'action sociale et des familles · RGPD = règlement général sur la protection des données · CI = conflit d'intérêts · → = donne / entraîne · ≠ = différent de

Corrections CNED : droit à l'oubli **5 ans** (loi Lemoine 2022, pas 10) · action de groupe : régime unique (loi **30/4/2025**) · « HSPT » = **HPST** (21/7/2009) · pas de code par décret ni d'ordre : **charte AFDN 2018** · consentement aux soins ≠ base légale des données. **Mises à jour** : contrôle hygiène des aliments = ministère de l'Agriculture (DGAL) depuis le **1/1/2024**, DGCCRF = étiquetage, allégations, pub · 1 morceau de sucre ≈ **5 g** · IA : transparence depuis **2/8/2026** · contribution sodas relevée **1/3/2025**.

1. Morale, éthique, déontologie, droit (6.3.1)

- **Morale** = valeurs bien/mal · **éthique** = réflexion face à une situation · **déontologie** = devoirs d'une profession · **droit** = règles sanctionnées.
- Légal mais discutable (campagne culpabilisante) ; déontologie > loi (formation continue).
- 3 courants : **conséquences** (Bentham 1789, Mill 1861) · **devoir** (Kant 1785 : « toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen ») · **vertus** (Aristote, prudence). Décision solide = les 3.
- Éthique ≠ opinion : principes nommés + faits + conséquences.
- Histoire : Hippocrate · **Nuremberg 1947** (consentement) · DUDH 1948 art. 25 · **Helsinki 1964** (révisée 2024) · **Belmont 1979** (après **Tuskegee** 1932-1972) · Beauchamp et Childress 1979 · **CCNE 1983** · Huriet-Sérusclat 1988 · loi 4/3/2002 · **Jardé 2012** (appliquée 2016). Enfants autochtones au Canada 1942-1952 (Mosby 2013).

2. Principes (6.3.2)

- **Beauchamp et Childress 1979** : **autonomie · bienfaisance · non-malfaisance · justice** ; non hiérarchisés, à arbitrer.
- **Childress 2002**, dans l'ordre : **efficacité → proportionnalité → nécessité → moindre atteinte → justification publique**.
- **Nuffield 2007** : rien · informer · faciliter · **défaut** · inciter · désinciter · restreindre · éliminer. Plus on monte, plus il faut justifier. Diét. = échelons 2-4 + plaidoyer.
- Exemples : Nutri-Score (2) · eau en carafe (4) · chèques F-L (5) · taxe sodas 2012/2018/2025 (6) · distributeurs interdits à l'école 1/9/2005 (7).
- **Nudge (Thaler et Sunstein 2008)** = architecture du choix, paternalisme libéral ; éthique si **transparent, réversible**, finalité santé, équitable.
- Paternalisme **fort** (imposer à un adulte) ≠ **faible** (protéger, pub enfants) ≠ **libéral** (nudge). Atelier obligatoire pour aide alimentaire = fort, injustifiable.
- **Mill 1859** : limiter la liberté seulement pour ne pas nuire à autrui.
- **Précaution** (Charte environnement art. 5, 2004 ; BPA 2012) = risque grave incertain, mesures proportionnées et provisoires ≠ **prévention** (risque connu).
- **Stigmatisation** : Rubino 2020 (36 experts) → évitement des soins, dépression, + TCA, + poids. Contraire à la non-malfaisance et inefficace.
- **6 réflexes** : comportements/environnements · images avec visage · plaisir > minceur · **pas de pesée en public** · pas de vocabulaire moral · déterminants collectifs.
- Analyse en 4 angles → tension principale → ajustement (paniers F-L : tarif selon quotient familial).
- Self : fruits 30 → 41 % de 420 = 126 → 172 (+36,7 %), 920 desserts évités/mois.
- Posture (guide 2025) : équité · justice sociale · bienveillance · autonomie individuelle et de groupe.

3. Cadre professionnel (6.3.3)

- **L. 4371-1 CSP** : conseils, sur prescription éducation et rééducation, collectivité, **prévention en santé publique**.
- **Titre protégé** (pas monopole) ; enregistrement **ARS** ; usurpation = délit (433-17 CP). « Nutritionniste » non protégé.

- **Charte AFDN 1/1/2018**, pas d'ordre.
- Devoirs : respect, non-discrimination · secret · compétence · indépendance · information loyale · **orientation** · confraternité. Neutralité en service public.
- **DPC** : 3 ans (loi 2009, réorganisé 2016).
- **Discrimination** 225-1 CP ; refus de service **3 ans, 45 000 €**. Directe ≠ **indirecte** (inscription seulement en ligne : 50 × 0,18 = 9 attendus, 0 observé).
- Prescription inadaptée → appeler le médecin, ne pas modifier seul. Collègue qui se trompe → en privé.
- **3 questions** : légal ? déontologique ? à l'aise si c'était connu ?

4. Secret (6.3.4)

- **L. 1110-4 CSP** ; **226-13 CP : 1 an, 15 000 €**.
- Appartient à la **personne** ; couvre confié + observé + déduit + identité. Ne confirmer ni infirmer.
- Cadre : « ce qui est dit ici reste ici », personne n'est obligé.
- Partenaire → **données agrégées**. Enfant en danger → responsable, **CRIP**, **119**, 17.
- Dérogations : déclaration obligatoire (TIAC) · **226-14** permission de signaler (mineur, personne vulnérable) sans sanction · **223-6** porter secours · partage en équipe (personne informée).
- Stagiaire, bénévole : **discrétion** (convention).
- Partage : personne informée · strict nécessaire · à ceux qui aident. Hors équipe de soins → **consentement**.
- Méthode : pourquoi · à qui · quoi · accord · comment · trace. Pas de nom dans un groupe WhatsApp → **MSSanté**.

5. RGPD (6.3.5)

- **2016/679**, applicable **25/5/2018** ; loi Informatique et libertés 1978 ; **CNIL**.
- Donnée perso (identifiable, même indirectement) · **santé = art. 9** · pseudonymisée = encore perso · **anonyme = hors RGPD**.
- **6 principes** : licéité-transparence · finalité · **minimisation** · exactitude · conservation limitée · sécurité + **responsabilité** (registre).
- Droits : info, accès, rectification, effacement, opposition, retrait, plainte CNIL.
- **6 bases (art. 6)** : consentement · contrat · obligation légale · intérêts vitaux · **mission d'intérêt public** · intérêt légitime. Santé : + exception art. 9. Employeur ou service public → pas le consentement.
- Mention : anonyme, finalité, saisie, destruction, **date de suppression**, facultatif, contact.
- Registre (art. 30) : nom, finalité, base, données, destinataires, durée, sécurité, transferts.
- Sécurité : chiffrer, pas de clé perso, mot de passe par autre canal, pas de lien public, broyeur, hébergement UE. Code « MA14 ».
- Violation : **CNIL sous 72 h** (art. 33) ; personnes si risque élevé (art. 34). Jeudi 16 h → dimanche 16 h.
- Amende : **20 M€ ou 4 % du CA, le plus élevé** (300 M€ → 20 M€ ; 650 M€ → 26 M€ ; 2 Md€ → 80 M€).
- **DPO** (organismes publics) · **AIPD** dès 2 critères (santé, vulnérables, grande échelle, croisement, innovant, suivi) · hébergeur **HDS**.

6. Consentement et image (6.3.6)

- Participation libre, retrait sans conséquence ; mineur : parents + **assentiment**.
- Évaluation ≠ recherche Jardé ; publication → CPP possible.
- **Art. 9 CC** ; 226-1 CP (lieu privé).
- Autorisation : identité · contexte · **supports cochés un par un** · durée · gratuité · retrait · **2 parents** pour un mineur.
- Consentement : **libre · spécifique · éclairé · univoque** + retirable, prouvable. Case pré-cochée = non.
- **15 ans** consentement numérique (loi 20/6/2018).
- Oral : but · usages · liberté · faire dire · croix · pastille.
- Enfant : **loi 19/2/2024**. Image IA : 226-8, loi SREN 21/5/2024. Foule : non ; élu à l'inauguration : non.
- **Avant/après** = problème même avec accord. Fin 2 ans : 22/3/2027 → 22/3/2029.

7. Conflits d'intérêts (6.3.7)

- Intérêt secondaire qui influence **ou paraît influencer**. Lien ≠ faute ; faute = ne pas déclarer ni gérer.
- **Lait infantile : refuser** (Code OMS 1981). Logo de marque : négocier ou refuser. Cabinet : pas de promo.

- **Anti-cadeaux** 1993/2017 (étudiants inclus) · **Transparence Santé** (loi Bertrand 29/12/2011) **dès 10 €**.
- **Biais de réciprocité**.
- 6 étapes : identifier · cadre · effet · décider · déclarer · tracer.
- Lesser 2007 (4-8 fois plus favorables) · Kearns 2016 (sucre, années 1960).
- Lecture critique : financeur, liens, rôle, autres études, diffuseur → **avis des agences**.

8. Démarche éthique (6.3.8)

- **Faits → règles → valeurs → options (≥ 3) → décision** justifiée, partagée, tracée, réévaluée.
- Viennoiseries : loi **Garot 11/2/2016**, L. 266-1 CASF → accepter en quantité raisonnable + produits frais + atelier libre.
- Écrit : phrase du dilemme, 5 paragraphes, principes, 3 options, décision, partage. Nuancer : « dans la mesure où ».
- Lieux : équipe · comité d'établissement · **ERER** · **CCNE** (consultatif).
- Journal de bord sans donnée identifiante.

9. Droits des usagers (6.3.9)

- DUDH art. 25 · PIDESC art. 11 · **loi 2/1/2002** (CVS, contrat, charte 2003) · **loi 4/3/2002** · **L. 266-1 CASF** (dignité, capacité à agir) · loi 2016 · **HPST 2009** (ARS, CRSA).
- Démocratie en santé : CRSA, CTS, **CDU**, **CVS**.
- Personne de confiance (2002, 2015) · directives anticipées (2005, 2016) · procédure collégiale.
- **Claeys-Leonetti 2/2/2016** : nutrition artificielle = **traitement** ; alimentation plaisir = **soin de confort**. Jamais forcer.
- Refus alimentaire : cause traitable · adapter · écouter · associer sans transférer · équipe · respecter.
- CDU (remplace CRUQPC 2016) · charte personne hospitalisée 2/3/2006 · patient partenaire.
- Réclamations : 54/240 = 22,5 % ; température 42,6 %.
- Droit à l'oubli **5 ans** (Lemoine) ; AERAS ; action de groupe 2025.

10. Responsabilité (6.3.10)

- **Civile** (1240-1241 CC : faute + dommage + lien ; assurance) · **pénale** (infraction) · **disciplinaire** (employeur ; pas d'ordre).
- Obligation de **moyens** ≠ de **sécurité** (aliments sains). Faute ≠ aléa.
- RC pro obligatoire pour libéraux (L. 1142-2) ; stagiaire : convention tripartite, jamais seul.
- Risques : allergie (14 allergènes, 15/112) · **TIAC** (≥ 2 cas, ARS) · brûlures (1 pour 4-6) · malaise · enfants.
- Encadrement : **arrondir au-dessus** (3,5 → 4 ; 4,6 → 5).
- 14 allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques.
- **PAI** ; pas de liste nominative affichée.

11. Allégations, publicité, compléments (6.3.11)

- **1924/2006** : source fibres **3 g** (1,5/100 kcal) · riche **6 g** (3/100 kcal) · protéines **12 % / 20 %** · allégé **30 %** (sel 25 %) · faible sel ≤ 0,12 g sodium.
- Allégation santé : EFSA + Commission. Biscuit 5,2 g / 460 kcal → pas « riche » → **DGCCRF**, SignalConso.
- Pub : loi 2004, **décret 27/2/2007** : « Pour votre santé… » + mangerbouger.fr.
- Compléments : directive 2002/46, **décret 2006-352** ; déclarés, pas d'AMM ; **nutrivigilance Anses**. B12, vit. D, folates.
- **Nutri-Score** : 2017 ; facultatif ; révisé, arrêté **14/3/2025** ; échelon informer ; même rayon ; pas de morale.
- Marketing : « naturel » non défini · « fait maison » décret 2015 · bio ≠ composition · 6 % de jus × 1,5 L = 90 mL. Pratique trompeuse : L. 121-2 C. conso.
- Risques : surdosage (vit. D nourrisson, Anses 2021) · millepertuis · hors UE · détox. Vit. C 110 mg/j.

12. Enquêtes et recherche (6.3.12)

- Évaluation anonyme : **hors Jardé** · RIPH : **CPP** · données existantes : **MR-004**.
- Cat. **1** interventionnelle (consentement écrit) · **2** risques minimes (exprès) · **3** observationnelle (**non-opposition**).

- CPP **tiré au sort** ; note d'information.
- 7 principes d'enquête : finalité · info · liberté · anonymat · respect · **restitution** · sécurité.
- **Intégrité (loi 24/12/2020)** : **FFP** = fabrication, falsification, plagiat. Fraude E5 = annulation. Résultat décevant honnête = valorisé.

13. Numérique (6.3.13)

- Identité numérique, e-réputation (C3.5) ; comptes séparés ; partenariat mentionné (**loi 9/6/2023**).
- Fausse info : reconnaître · **fait d'abord** · pourquoi ça circule · source. Corriger l'info, pas la personne.
- Télésoin : **loi 24/7/2019** ; alternative non numérique.

14. Dilemmes (6.3.14)

- Ivre → en privé · origine → atelier ouvert à tous · liste nominative → agrégé · avant/après → plaisir de cuisiner · « méritants » → critères de besoin.
- **Ado qui se fait vomir** → ne pas garder seul, tuteur, médecin, informer avec lui.
- **Danger grave + personne vulnérable → protection > secret**, en informant la personne. Sinon autonomie et dignité.
- PMI, boisson végétale à 4 mois → informer, solution compatible, suivi ; information préoccupante si refus.

15. Laïcité, menus (6.3.15)

- **1905** ; Constitution 1958. Agents publics = **neutralité** ; privés en service public (loi **24/8/2021**) ; usagers **libres** (élèves : loi 15/3/2004).
- Pas d'obligation de substitution au porc (CE 2020 : intérêt des enfants).
- Végétarien : EGalim (nov. 2019) · **Climat et résilience 22/8/2021** · État quotidien 1/1/2023. Motif ≠ laïcité. Équilibré.

16. Fil rouge et cas (6.3.16-6.3.17)

- Inès : agrégé · anonyme, suppression 15/9/2028 · images 9/12 ; enfants 7/15 = 46,7 % · biscuits refusés · pas de pesée · « riche en fibres » 4,8 g non conforme.
- Val-Fleuri : santé + art. 9 · AIPD, DPO · médecin et famille → accord · **refuser** le fabricant · relevé simple · 280 h → 49 h.

17. Approfondissements (6.4-6.5)

- Réseaux : 5 règles ; **charte éditoriale** (relecture, modération 48 h) ; partage 6,7 % ≠ effet.
- Partenariat : grille /14 ; **≥ 12 OK · 8-11 négocier · < 8 ou 0 cohérence/données = refus**.
- **Arnstein 1969** : non-participation · symbolique · pouvoir effectif ; monter d'un barreau.
- IA : pas de données perso · vérifier · transparence · responsable. 4 niveaux de risque.
- Vulnérables : assentiment ; curatelle/tutelle → la personne décide de sa vie quotidienne.
- L3 : Rawls 1971 · Sen (capabilités) · care (Gilligan 1982) · Habermas · justice alimentaire · One Health · autonomie relationnelle.

18. Épreuve

- Mots signaux : photo → image · nominatif → RGPD · logo → CI · confidence → secret · obligatoire → autonomie · poids → non-malfaisance · modeste → justice.
- Paragraphe : notion + élément + risque + solution. Texte daté si sûr, sinon principe.
- Refus de partenariat : remercier · objectif · refuser · alternative · politesse.
- Oral : confidentialité, données, image, partenariat, non-stigmatisation, participation + 1 dilemme vécu.
- Autorités : CNIL · DGCCRF · ARS · Anses · Défenseur des droits · CRIP · procureur · CPP.
- Outils : **O6.1** image · **O6.2** RGPD · **O6.3** partenariat · **O6.4** dilemme · **O6.5** non stigmatisant.

Pièges

- Éthique = opinion · nudge = interdire · précaution = prévention · nutritionniste protégé · ordre des diététiciens · secret = seulement le confié · sans nom = anonyme · pseudonyme = anonyme · consentement d'un salarié · un seul parent · case pré-cochée · lien d'intérêts = faute · échantillons de lait infantile · liste d'allergiques affichée · AMM des compléments · évaluation = loi Jardé · curateur qui décide des repas · usagers neutres · droit à l'oubli 10 ans.